

Villa Carlos Paz, 20 de setiembre de 2021

DICTÁMEN N° 6

**A la Sra. Presidente del
Concejo de Representantes
De la Ciudad de Villa Carlos paz
Sra. María Soledad Zacarías
S _____/_____D**

REFERENCIA:

Proyecto de Ordenanza - Modificación a la 4021

Nos dirigimos a Ud. y por si intermedio a los señores concejales a fin de remitir el dictamen N° 6 de 2021. Relacionado con el tema de referencia

En este sentido se adjunta dictamen evaluado por la Comisión Plenaria de este Consejo, el que fue aprobado por unanimidad de le los miembros presentes.

Aprueban (9): Colegios de Ingenieros, ADARSA, CEPIA, Asociación Inmobiliaria, Directora de Infraestructura Urbana, Arq., Liliana bina, Directora de Ambiente, Directo Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna, Concejál por la mayoría, Patricia Morla, Concejál por la minoría Carlos Quaranta.

Ausente (1): Colegio técnicos Constructores Universitarios.

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de elevar para su tratamiento un Proyecto de Ordenanza que incorpora cuatro modificaciones a la Ordenanza 4021, ambas elaboradas en el ámbito del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) contando por lo tanto con dictamen favorable de ese organismo.

Una de ellas se relaciona con la necesidad de establecer claramente en la lista de definiciones que se entiende por el concepto de “Superficie Cubierta” en la aplicación del Código de Edificación a los fines de aprobación de Planos y por ende a todos los efectos administrativos derivados.

En este sentido se registran múltiples situaciones de construcciones que cuentan como estructuras complementarias cubiertas traslúcidas desmontables que conforman espacios de transición con el exterior, en general en balcones, pérgolas, pórticos, terrazas, por lo general para el control de agentes climáticos como la temperatura, las lluvias o el asoleamiento.

La evolución de las técnicas constructivas y la presencia en el mercado de materiales que posibilitan diseños y armados rápidos y flexibles, a generado el uso extendido y generalizado de este tipo de instalaciones con el fin de resolver estacionamientos, cobertizos, extensión de aleros que faciliten el uso de espacios externos en condiciones climáticas adversas.

La resolución de estos espacios con esta tecnología debe ser alentada como forma de otorgar más calidad ambiental a los espacios de transición con el exterior, no resultando razonable por lo expuesto ser consideradas con igual categoría que las superficies cubiertas permanentes.

La segunda modificación propuesta incorpora al Artículo N°10.1 ALTURA MÁXIMA POR ZONA, los gráficos aclaratorios de perfiles edilicios permitidos con mayor detalle por zona a fin de evitar una interpretación errática de la norma.

La tercera modificación propuesta es derogar el Artículo 10.3. ALTURAS DE EDIFICACIÓN EN AMPLIACIONES DENTRO DE LA ZONA “E” de la Ordenanza 4021, por estar incluido en la modificación propuesta del Artículo N°10.1.

Por último se incorpora un Artículo relacionado con el trámite a seguir por parte de la Dirección de Obras Privadas en relación con los Proyectos registrados como tales ante el Colegio Profesional correspondiente, pero que la Obra se iniciara antes de contar con el trámite de aprobación municipal finalizado.

Estas modificaciones son de carácter operativo y tienden a dar mayor claridad y eficiencia al proceso de aplicación de la Ordenanza 4021.

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE
VILLA CARLOS PAZ
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

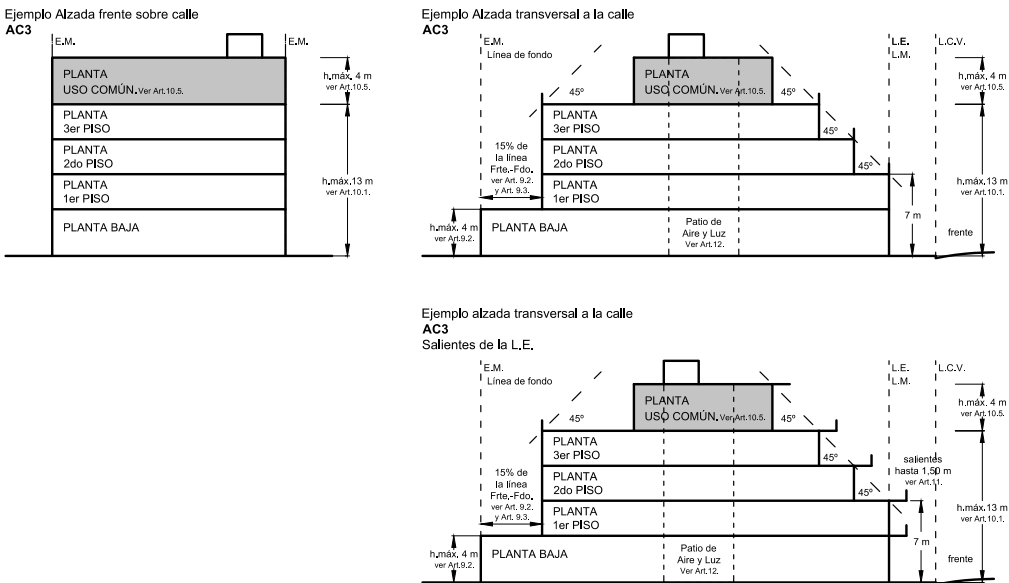
ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR el inciso “SUPERFICIE CUBIERTA” del Artículo 1.3.2 – LISTA DE DEFINICIONES el que quedará redactado de la siguiente manera:

“SUPERFICIE CUBIERTA: Total de las sumas de las superficies parciales de los locales, entresuelos, sección horizontal de los muros y toda superficie techada, tales como: Balcones, terrazas cubiertas, voladizos, pórticos, galerías, etc. que componen los pisos de un edificio, con exclusión de aleros, cornisas menores de un metro de luz libre y pérgolas cubiertas con elementos livianos desmontables y traslúcidos o toldos destinados a galerías y cocheras hasta 25 m2 de superficie por unidad funcional.”

ARTÍCULO 2º.- MODIFICAR el Artículo 10.1. ALTURA MÁXIMA POR ZONA el que quedará redactado de la siguiente manera:

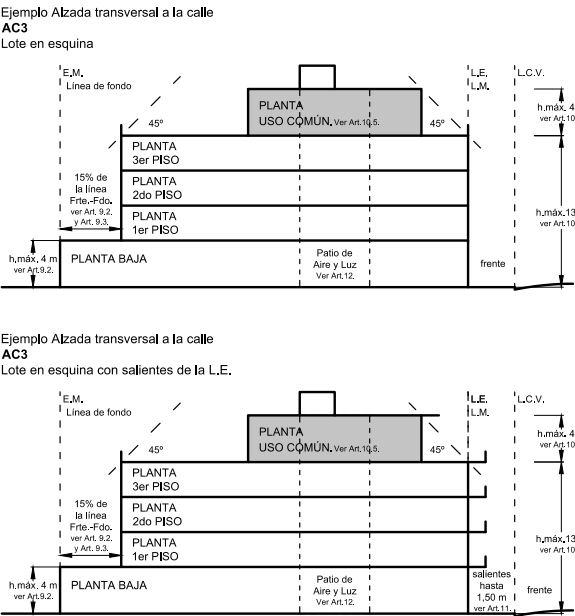
“10.1.-ALTURA MÁXIMA POR ZONA.-

ZONA AC3: altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo de la planta del 1er piso, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Este punto de intersección no podrá superar en ningún caso los 7 m de altura desde nivel de vereda en L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.



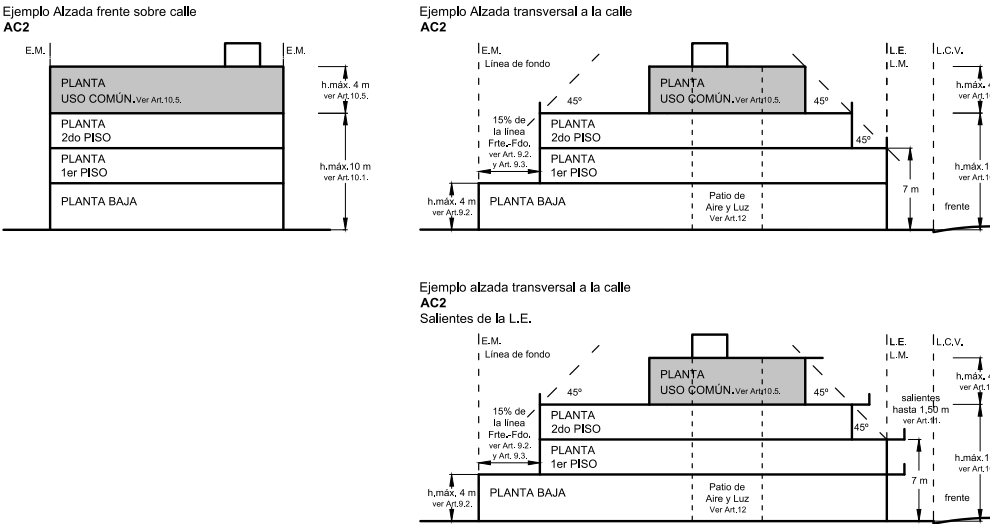
Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 3º piso, para la superficie de uso común.

Las construcciones sobre avenida Sabattini y Bernardo D’Elia entre puentes Central y Cassaffousth deben construir recova avanzando con el balcón del 1er piso hasta 3 metros desde la L.E. sobre la vereda. Ver Art. 7.9.

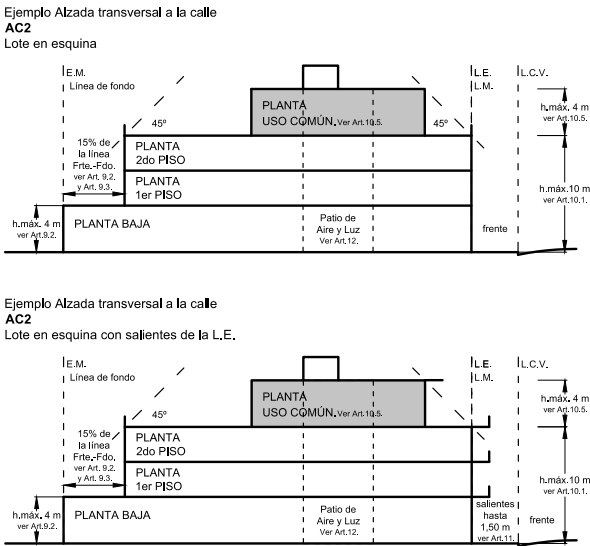


Los proyectos por compensación podrán desarrollar hasta un máximo de 20 metros más 4 metros de planta de uso común. (Ver Art. 4.1.12 PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN Y PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA).-

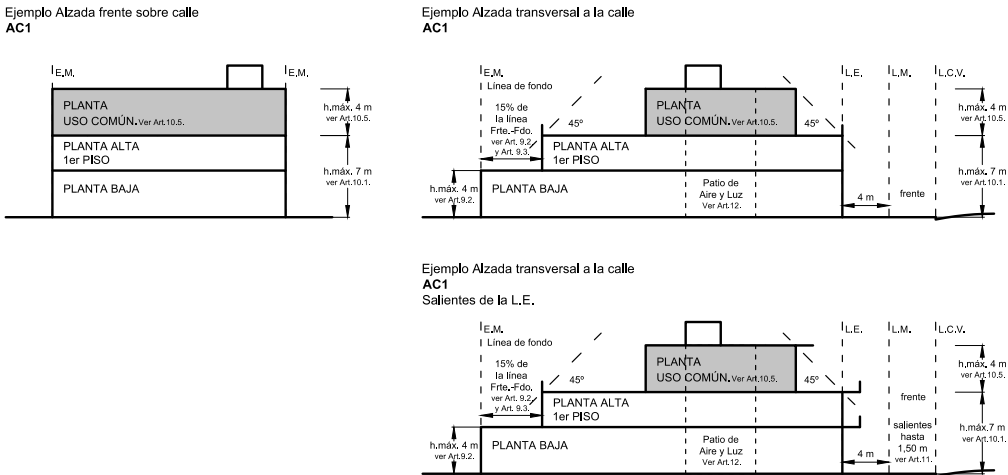
ZONA AC2: altura máxima 10 metros. Planta baja más dos plantas. En todos los casos 10 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo de la planta del 1er piso, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Este punto de intersección no podrá superar en ningún caso los 7 m de altura desde nivel de vereda en L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.



Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 2° piso, para la superficie de uso común.-



ZONA AC1: altura máxima 7 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 7 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 1° piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-

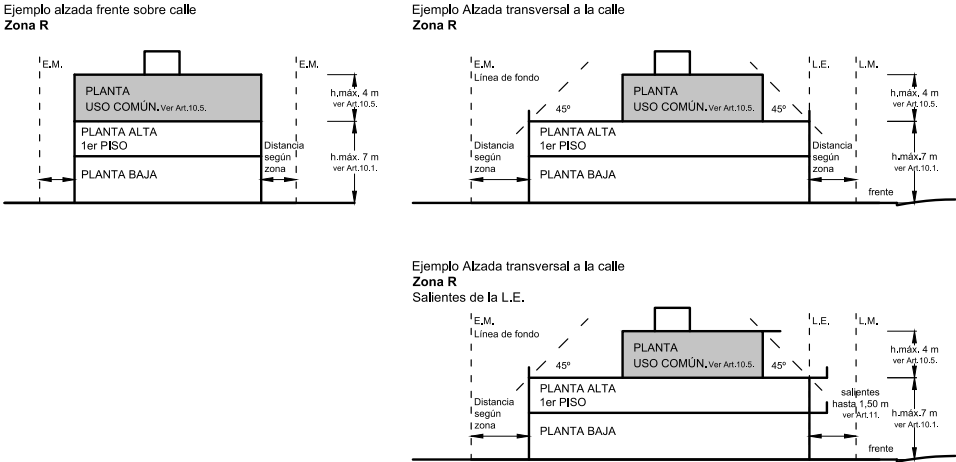


ZONA ACI: para edificios de uso privado: ídem Zona AC1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.4.-

Para edificios de uso institucional: ídem Zona AC2. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.4. Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 2° piso, para la superficie de uso común.-

El edificio municipal atento a su carácter patrimonial podrá ser ampliado respetando su actual perfil edilicio.-

ZONA R: altura máxima 7 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 7 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 1° piso, para la superficie de uso común. La edificación podrá sobrepasar la altura máxima establecida en el presente artículo con volúmenes correspondientes a techos inclinados y otros establecidos en el Art. 10.5. siempre que los mismos queden inscriptos dentro de planos inclinados a 45° ubicados a partir de la intersección de los mismos con la proyección de la L.E.-



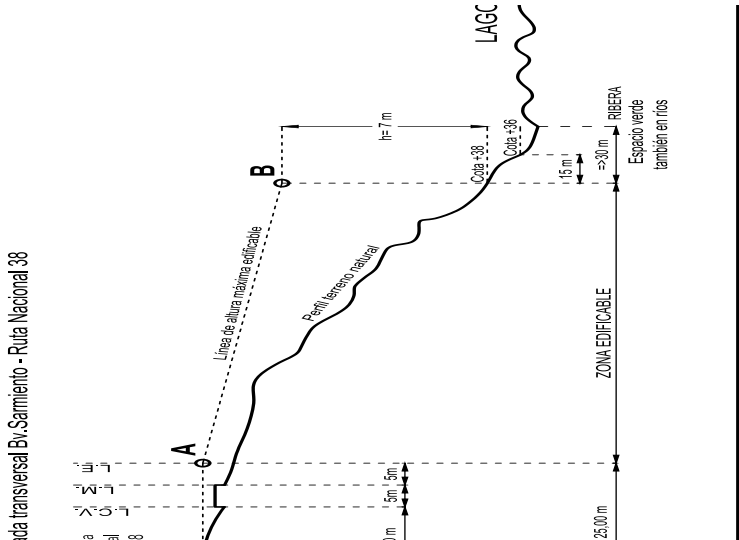
ZONA R2: dentro de la ZONA "R2" (Zona de Interés Paisajístico y Turístico) deberán cumplir con las siguientes disposiciones referentes a altura.

ZONA R2-Oeste. Determinase como plano Límite de Altura de edificación el comprendido por:

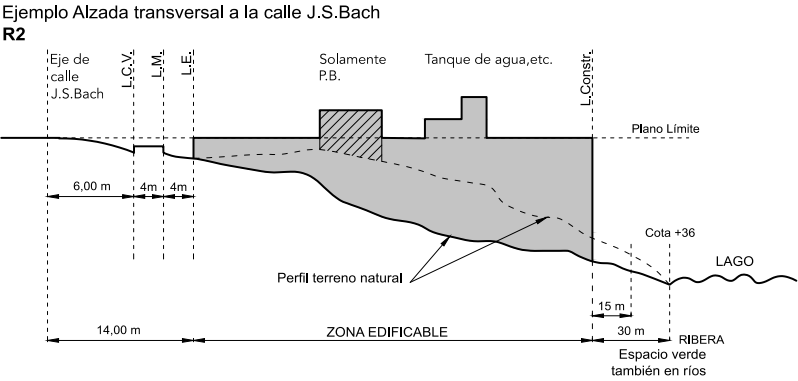
I. En la ribera del Lago: 7 (siete) metros sobre los mojones de Cota + 38.-

II. En la Línea de edificación frente a la Ruta Nacional N° 38: La rasante del eje del camino.-

La unión de estos puntos, cualquiera sea la ubicación del lote dentro de la zona, determinará el plano - límite superior de edificación permitido.-



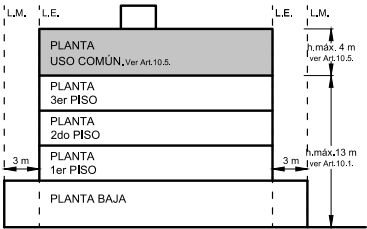
ZONA R2-Este. Determinase como altura máxima de edificación, la rasante de la calle Juan Sebastián Bach. Dicha línea límite se podrá sobrepasar en aquellos casos en que el escaso desnivel del lote no permita la construcción de por lo menos planta baja. En este caso se permitirá la edificación de una sola planta de altura mínima según fija este Código.-



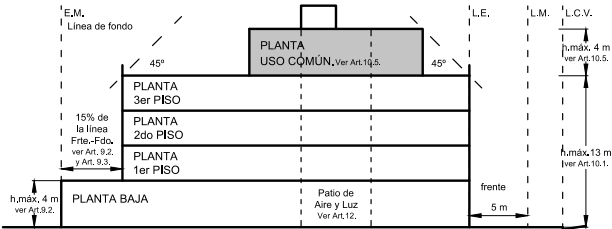
ZONA AI: ídem Zona AC2. Para el uso dominante industrial altura máxima justificada técnicamente por proyecto, con dictamen del CPUA.-

CORREDOR C1 – T1: altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 3er piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-

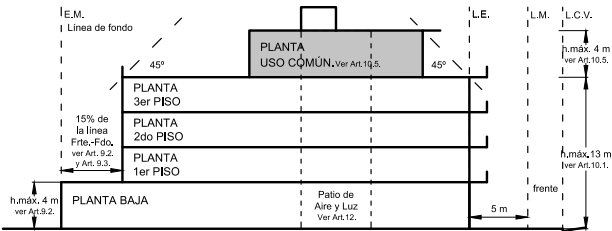
Ejemplo Alzada frente sobre calle
C1 T1



Ejemplo Alzada transversal a la calle
C1 T1

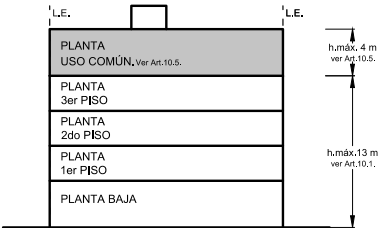


Ejemplo Alzada transversal a la calle
C1 T1
Salientes de la L.E.

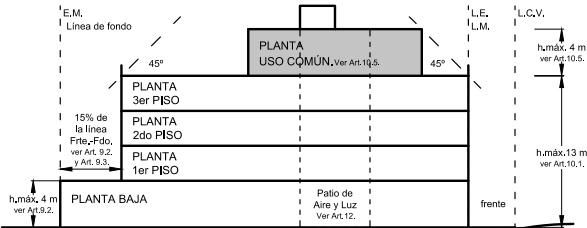


CORREDOR C1 - T2 : altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 3er piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-

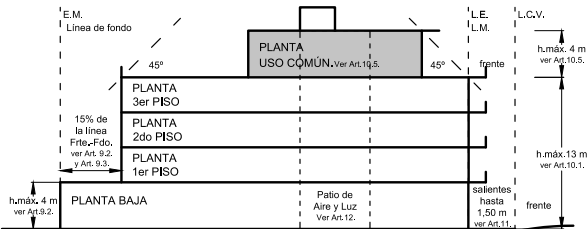
Ejemplo Alzada frente sobre calle
C1 T2



Ejemplo Alzada transversal a la calle
C1 T2

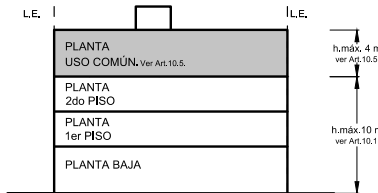


Ejemplo Alzada transversal a la calle
C1 T2
Salientes de la L.E.

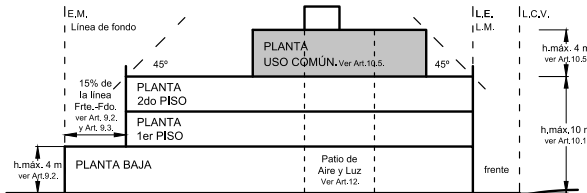


CORREDOR C2: altura máxima 10 metros. Planta baja más dos plantas. En todos los casos 10 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 3er piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3. Parcelas sobre LM oeste entre Alberdi y Sgto. Cabral corresponde altura máxima C1-T1.-

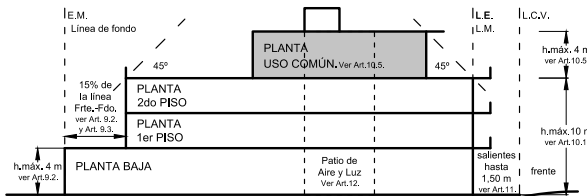
Ejemplo Alzada frente sobre calle
C2



Ejemplo Alzada transversal a la calle
C2



Ejemplo Alzada transversal a la calle
C2
Salientes de la L.E.



CORREDOR C3 - T1: ídem Corredor C1-T2.-

CORREDOR C3 - T2: ídem Corredor C2. Para el uso dominante industrial altura máxima justificada técnicamente por proyecto, con dictamen del CPUA.-

CORREDOR C4: ídem Corredor C2.-

CORREDOR C5: ídem Zona AC2. Con retiro de frente y medianeras según lo establecido en el Art. 9.4.-

CORREDOR C6: ídem Zona AC1.-

ZONA E: Ver Artículo 10.3.-

ZONA AIA: Ver artículo 4.1.8.1 y 4.1.8.2.-

ZONA AP1 – AP2: Ver artículo 3.1.1. Incisos i y j.- ”

ARTÍCULO 3°.- DEROGAR el Artículo 10.3. ALTURAS DE EDIFICACIÓN EN AMPLIACIONES DENTRO DE LA ZONA “E” de la Ordenanza 4021.-

ARTÍCULO 4°.- AGREGAR a la Ordenanza 4021 en Artículo 8.10.1, el que quedará redactado de la siguiente manera:

*“8.10.1.-En aquellos casos en los cuales la Dirección de Obras Privadas y Catastro detecte una construcción ejecutada o en ejecución que no cuente con los planos debidamente aprobados ante el Municipio, pero el propietario demuestre contar con Planos de la misma aprobados como Proyecto y Registro de Conducción /Dirección Técnica ante el Colegio Profesional correspondiente, deberá finalizarse el trámite de aprobación ante la Dirección de Obras Privadas y Catastro, aprobando ésta los Planos bajo la figura de “ Proyecto aprobado por Artículo 8.10.1, ejecutado en infracción al Artículo 8.2.- PERMISO PARA CONSTRUIR, AMPLIAR, REFACCIONAR O RELEVAR” leyenda que constará en el sello de Aprobación, alcanzando a los profesionales intervinientes las responsabilidades derivadas de su tarea.
En estos casos serán de aplicación los aforos municipales correspondientes a relevamiento, o lo que fije la Tarifaria Anual para la figura creada”*

ARTÍCULO 5°.- De forma.-